



PUTUSAN
Nomor 2318 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NURLITA, bertempat tinggal di Jalan Sipori-pori, Lingkungan V, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Suheri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Dedi Suheri, S.H., & Partners”, beralamat di Jalan K.H. Syekh Abdul Wahab Rokan Nomor 62, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI**, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Idianto, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 1 C, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023, dalam hal ini memberi kuasa kembali kepada Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 1 C, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023;
- 2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI**, beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 1 C, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. Prima Idwan Mariza, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H. Nasution Nomor 1 C, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;

3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 272 Km. 2, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uli Artha Sitanggang, S.H., M.H., dan kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara *a quo*, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat dan Sopiansyah adalah Suami Isteri;
3. Menyatakan sah milik Penggugat dan Sopiansyah:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sdra. Riva Erwinsyah M, S.P.D pada tahun 2014;
- b. Sebidang tanah seluas 82M² yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sri Emaningsih pada tahun 2014;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, mengikut sertakan tanah tanah dalam perkara a quo sebagai sitaan dan rampasan untuk negara hasil Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
6. Menyatakan siapa saja melakukan proses jual-beli / lelang ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan izin secara yuridis dari Penggugat adalah cacat hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*non executable*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Tjb, tanggal 30 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi;

1. Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp4.261.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 426/Pdt/2023/PT MDN, tanggal 2 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/K/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 426/Pdt/2023/PT MDN tanggal 02 Agustus 2023 Jo Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 49/Pdt.G/2022/PN Tjb tanggal 30 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah pihak ke III yang mempunyai hak mengajukan gugatan ini dan Sopiansyah adalah suami isteri;
3. Menyatakan sah milik Penggugat sebagai pihak ke III mempunyai Hak atas :
 - Sebidang tanah seluas 280 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan berupa rumah yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 381 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sdra. Riva Erwinskyah M, S.P.D pada tahun 2014;
 - Sebidang tanah seluas 82 M² yang beralamat di Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, kota Tanjungbalai dengan SHM Nomor 361 atas nama Sopiansyah yang dibeli dari Sri Emaningsih pada tahun 2014;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, mengikut sertakan tanah tanah dalam perkara *a quo* sebagai sitaan dan rampasan untuk negara hasil

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
6. Menyatakan siapa saja melakukan proses jual-beli/lelang ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan izin secara yuridis dari Penggugat adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*non executabel*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan



fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa penyitaan dan perampasan kedua objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena perolehan kedua objek sengketa tersebut terjadi sebelum Sopiansyah (suami Penggugat) terlibat tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa telah terdapat keterangan dalam sertifikat objek sengketa yang disita oleh Para Tergugat bahwa peralihan hak kepada suami Penggugat (Sopiansyah) dari pemilik objek sengketa sebelumnya baru terjadi pada tahun 2018, untuk itu beralasan dilakukannya penyitaan terhadap kedua objek sengketa oleh Para Tergugat, karena terindikasi merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada Sopiansyah (suami Penggugat), sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NURLITA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURLITA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2318 K/Pdt/2024